

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 537 del 31/12/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 235 del 31/12/2021

OGGETTO:

Contributi per investimenti in infrastrutture sociali. DPCM del 17 luglio 2020, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019. Annualità 2020. Intervento di "Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta". Incarico per direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.- Liquidazione competenze tecniche.-

CUP: C87H21002050001 CIG: ZD03239A21 IMP. 193 CAP. 1019 – COD. 1401202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre, il DPCM del 17 luglio 2020 che definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 55 del 11/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta" a Squillace Lido, per l'importo complessivo di € 33.722,50;
- con determinazione a contrarre n° 219 del 23/06/2021 si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il Criterio del Minor Prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016;
- con propria determinazione n° 220 del 23/06/2021 è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta" a Squillace Lido, all'Ing. Giovanni Mellace, il quale ha offerto un ribasso del 3,35% per un importo di € 2.810,60 oltre IVA e Cassa Professionale;

Vista la Convenzione, in data 24/06/2021, per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto indicato, stipulata tra l'Amministrazione comunale e l'Ing. Giovanni Mellace;

Viste:

- la fattura elettronica n° 16 del 28/12/2021 di complessivi € 2.923,02 per competenze professionali su direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta" a Squillace Lido, emessa dall'Ing. Giovanni Mellace;
- la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_2338989 del 27/12/2021, dalla quale si evince che l'Ing. Giovanni Mellace risulta in regola con i versamenti contributivi;

Considerato doversi procedere alla liquidazione delle competenze professionali di che trattasi in favore dell'Ing. Giovanni Mellace, previo trasferimento dei fondi da parte del Ministero competente;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1)-di approvare, siccome approva, la fattura n° 16 del 28/12/2021 emessa dall'Ing. Giovanni Mellace, relativa alle competenze professionali su direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "*Riqualficazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale del Parco Simone Carabetta*" a Squillace Lido, dell'importo complessivo di € 2.923,02 di cui € 2.810,60 per imponibile ed € 112,35 per contributo previdenziale;

2)-di liquidare, come liquida, all'Ing. Giovanni Mellace l'importo complessivo di € 2.923,02, previo trasferimento dei fondi da parte del Ministero competente;

3)-di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

4)-di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del professionista Ing. Giovanni Mellace, previo trasferimento dei fondi da parte del Ministero competente;

5)-di stabilire che al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1019 - Cod. 1401202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

